

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 개선요구·통보

제 목 내규 사전 예고 절차 운영 부적정

소 관 부 서 ▼실

조 치 부 서 ▼실

내 용

1. 업무 개요

▼실은 공단 내규의 제정·개정·폐지 등 내규 관련 업무를 총괄하며, 내규 제·개정 시 직원 등의 의견을 수렴하기 위해 사전 예고 절차를 운영하고 있다.

2. 관련내규 및 판단기준

「내규관리규정」 제30조 제1항에 따르면 내규를 제·개정할 때에는 때 별지 5호서식의 사전 예고문과 제·개정 안을 전자매체시스템 등에 10일 이상 게시하여 직원 등의 의견을 수렴하도록 정하고 있다.

같은규정 제30조 제2항에 따르면 내규의 사전 예고 기간을 주관부서의 장(▼실장)과 협의하여 10일 이상의 사전 예고 기간을 조정할 수 있도록 정하고 있다.

[표 1] 「내규관리규정」 제30조 제2항의 사전예고 기간 조정 가능 내용

- | |
|---|
| 1. 법령, 고시 등 상위법령의 단순한 집행을 위한 경우 |
| 2. 제·개정 등 안의 내용이 경미한 경우 |
| 3. 그 밖에 제·개정 등 안의 예고로 공단의 업무수행이 지연되거나 임직원에게 불이익을 가져오는 등의 사유로 예고가 곤란한 경우 |

자료: 규정 일부 발췌

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 제2항에 따르면 공공기관은 국민

이 알아야 할 필요가 있는 정보를 국민에게 공개하도록 적극적으로 노력하여야 한다고 정하고 있으며,

「내규관리규정」은 과거 제정 이후 개정 내용은 [참고 1]와 같이 제정 이후 2020. 11. 12.까지는 국민이 쉽게 찾아보고 의견을 제출할 수 있도록 홈페이지 등 매체를 이용하도록 규정하였고, 2020. 11. 13.일자로 개정되면서 제3조 용어의 정의가 ‘국민 및 직원’ → ‘직원 등’으로 개정되었고, 제30조 사전예고 게시장소를 ‘홈페이지 및 게시판’ → ‘전자매체시스템 등’으로 개정하였다.

이는 현행 「내규관리규정」에서 정한 ‘전자매체시스템 등’에는 공단 홈페이지가 포함되고, ‘직원 등’에는 국민과 직원 등의 의견을 수렴하도록 정하고 있다고 판단된다.

따라서 내규의 제·개정·폐지할 경우 「내규관리규정」에 따라 국민과 직원의 의견을 수렴할 수 있도록 홈페이지를 포함한 전자매체시스템에 사전 예고문을 게시해야 한다.

또한, 예고 기간을 단축할 경우 규정에 따른 사유의 적합성과 주관부서와의 협의 사실을 명확히 하여 절차적 정당성을 확보해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만 감사대상기간(2023. 5. 1.~2025. 6. 30.)동안 공단 내부 게시판을 통해 사전 예고된 게시글을 확인한 결과 예고 기간을 단축하였으나, 단축사유와 주관부서 협의 사실을 미기재하거나, 규정에서 정한 예고기간 조정사유가 아닌데도 예고 기간을 조정(단축)한 사실을 [표 2]와 같이 확인하였다.

[표 2] 내규 사전 예고 기간 조정(단축) 내역

규정명	게시일	마감일	게시일수	담당부서	비고(단축사유 등)
복무규정	2025-02-08	2025-02-12	5	○실	단축사유 미기재
직제규정 시행규칙	2025-02-08	2025-02-12	5	▼실	단축사유 미기재
직제규정	2025-02-07	2025-02-11	5	▼실	단축사유 미기재
위임전결규정	2025-01-24	2025-01-31	8	▼실	단축사유 미기재
예산회계규정	2024-12-31	2025-01-07	8	●실	단축사유 미기재
인사규정	2024-12-06	2024-12-12	7	○실	단축사유 미기재
직제규정	2024-12-06	2024-12-13	8	▼실	단축사유 미기재
복무규정 시행규칙	2024-12-05	2024-12-12	8	○실	단축사유 미기재
경조사 지원규칙	2024-07-08	2024-07-12	5	□실	단축사유 미기재
직제규정 시행규칙	2024-05-10	2024-05-16	7	▼실	단축사유 부적합
위임전결규정	2024-03-07	2024-03-14	8	▼실	단축사유 부적합
직제규정 시행규칙	2024-01-05	2024-01-12	8	▼실	단축사유 미기재
승강기 사고조사 규정	2024-01-03	2024-01-10	8	◆실	단축사유 미기재
여비규정	2023-12-07	2023-12-11	5	○실	단축사유 부적합
복무규정	2023-12-07	2023-12-11	5	○실	단축사유 부적합
복무규정 시행규칙	2023-12-07	2023-12-11	5	○실	단축사유 부적합
보수규정 시행규칙	2023-12-07	2023-12-11	5	○실	단축사유 부적합

자료: 감사대상부서 생성 문서 자료 재가공

또한, 사전 예고문이 국민과 직원들의 의견을 수렴할 수 있도록 적절하게 공개되었는지 확인한 결과, 감사대상 기간의 사내 게시판에 사전 예고된 126건 중 공단 홈페이지에 게시된 건수는 16건(약 12.7%)으로 매우 낮은 수치임을 확인하였다.

그 결과 내규 사전 예고 기간을 규정에서 정한 사유에 부적합하게 단축하거나, 내부 직원 위주로 의견을 수렴하는 등 절차상 문제점이 확인되어, ‘국민의 알 권리 보장’이라는 제도 본래의 취지를 달성하지 못하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

[관계부서 의견]

▼실장은 소관부서에서 예고기간의 조정을 주관부서의 장과 협의한 후 사전예고를 실시할 때 ‘「내규관리규정」 제30조 제2항 제□호에 따라 예고기간 □일로 조정’의 문구를 게시글 및 사전예고문에 포함할 수 있도록 안내하고 주관부서에서 상시 모니터링하도록 개선하겠다고 의견을 제시하였다.

또한, 「내규관리규정」 제30조 제2항 제4호에 따라 예고기간을 생략한 경우에는 별지 제1호서식 내규 입안 요청서의 사전 예고란에 사유를 작성하도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

하지만 공단의 내규(사업) 중 국민에게 미치는 영향이 있는 사항은 승강기 안전관리 법령 등 상위 규정에서 이미 규정하고 국민의 의견을 수렴하므로 홈페이지 공개 실효성이 부족하다고 판단되며, 대다수의 내규 사전예고를 홈페이지에 공개할 경우 기관운영 자율성에 역효과가 우려되고, 국민은 공단 홈페이지 “규제입증요청”을 통해 공단의 내규 및 업무절차에 대한 입증을 요청할 수 있고 요청이 접수되면 주관부서는 「규제입증위원회 운영지침」에 따라 업무를 처리하고 있으며 담당부서로 들어오는 민원 또한 적극 대응하고 있으므로 충분한 의견 개진 기회를 부여하고 있다고 의견을 제시하였다.

[검토결과]

내규는 상위 법령의 위임을 받아 세부 사항을 규정하는 경우가 많으며, 비록 큰 틀은 상위 법령에 있을지라도, 세부 규정은 법령에 없으며 내규로 정해지기 때문에 상위 법령에 규정되어 국민 의견을 수렴했다는 이유만으로 내규 공개의 필요성이 없다고 단정하는 것은 타당하지 않다.

다만, 모든 내규를 공개하는 것이 기관 운영의 자율성을 해칠 수 있다는 우려에 대해서는 일부 수용하여, 국민의 알 권리 보장이라는 관점에서, 국민에게 직접적인 영향을 미치는 내규를 선별적으로 공개하는 방안 모색이 필요하다.

또한, “규제입증요청”이나 민원 대응은 국민이 먼저 문제를 인식하고 이의를 제기해야만 의견을 개진할 수 있는 사후적, 수동적인 방식이다. 내규 사전예고를 홈페이지에 공개하는 것은 내규가 제정되거나 개정·폐지되는 단계부터 국민이 미리 알고 의견을 제시할 수 있는 사전적, 능동적인 참여 기회를 제공하는 것으로 국민의 알 권리와 참여권을 실질적으로 보장하는 절차이다.

따라서, 내규 사전 예고 제도의 본질적인 취지를 간과한 것으로 해당 의견을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ▼실장은

- ① 「내규관리규정」에서 정한 내규 사전 예고 기간을 조정할 경우 조정 사유와 주관부서 협의 사실을 기재하고, 사전 예고문을 홈페이지에 게시하여 직원 외 일반 국민도 열람할 수 있도록 하는 등 사전 예고 절차를 철저히 준수하시기 바라며 [주의(부서)]
- ② 내규 사전 예고 제도의 취지를 고려하여, 국민에게 직접적인 영향을 미치는 내규를 제·개정·폐지할 경우에는 절차에 따라 의견을 수렴할 수 있도록 업무절차를 개선하시기 바라며, (개선)
- ③ 내규 담당자들을 대상으로 사전 예고 제도의 개선된 절차를 안내하여 주시기 바랍니다. (통보)